

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4596/2539

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด  
นาย นรินทร์ ศรีสรรพางค์ กับพวก  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
นาย ณรงค์ วิรัตน์โยสินทร์

โจทก์  
ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 509

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146

ผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ซื้อที่ดินของจำเลยจากการขายทอดตลาดจำเลยยื่นคำร้องให้ยกเลิกการขายทอดตลาดระหว่างพิจารณาคำร้องผู้คัดค้านมีคำสั่งให้สำนักงานบังคับคดีจัดเก็บผลประโยชน์ต่างๆในที่ดินดังกล่าวเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกคำร้องของจำเลยผู้ร้องทั้งสามจึงได้ชำระเงินครบถ้วนภายหลังจากนั้นการขายทอดตลาดจึงเสร็จสมบูรณ์ในวันดังกล่าวเมื่อการขายทอดตลาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ร้องทั้งสามกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป็นของจำเลยผู้คัดค้านจึงมีอำนาจเก็บรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของจำเลยในคดีล้มละลายได้ผู้ร้องทั้งสามไม่มีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ในที่ดินนั้น

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2533 และพิพากษาให้ล้มละลาย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 13131, 14598, 28198

และ 7604 พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นตลาดซื้อตลาดเกษตรศรีเมือง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ  
จำเลยจากการขายทอดตลาดของศาลจังหวัดราชบุรี แต่จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้  
ยกเลิกการขายทอดตลาด ซึ่งต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกคำร้องของจำเลย เมื่อ  
วันที่ 17 มีนาคม 2537 ผู้ร้องทั้งสามได้ชำระราคาและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อม  
สิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 ในระหว่างพิจารณาคำร้องของ  
จำเลยที่ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2534 ผู้คัดค้าน  
ได้มีหนังสือขอให้สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์สินประจำศาลจังหวัดราชบุรีจัดเก็บ  
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์สินประจำศาลจังหวัด  
ราชบุรีได้เก็บผลประโยชน์ดังกล่าวจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2537 และผู้ร้องทั้งสามได้  
ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอรับเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ เพราะการซื้อทอดตลาดที่ดิน  
พร้อมสิ่งปลูกสร้างของผู้ร้องทั้งสามมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่มีการเคาะไม้เมื่อวันที่ 5  
กันยายน 2533 ผลประโยชน์ที่จัดเก็บไว้เป็นดอกผลและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง  
ทั้งสาม แต่ผู้คัดค้านมีคำสั่งว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือและจด  
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นเป็นโมฆะ กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนเป็นของผู้ซื้อ  
ดอกผลยังคงเป็นของเจ้าของเดิม ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม ผู้ร้องทั้งสามเห็นว่า  
คำสั่งของผู้คัดค้านไม่ถูกต้อง ขอให้กลับคำสั่งของผู้คัดค้านและมีคำสั่งใหม่คืนผล  
ประโยชน์ที่ผู้คัดค้านเก็บไว้แก่ผู้ร้องทั้งสาม

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่าผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินได้จากการขายทอดตลาด  
แต่จำเลยร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดซึ่งต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตาม  
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ให้ยกคำร้องของจำเลย ในระหว่างพิจารณาคำร้องของ  
จำเลยที่ขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด ผู้ร้องทั้งสามและผู้รับจ้างขอให้ผู้คัดค้าน  
เข้าควบคุมจัดเก็บผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของจำเลย ผู้  
คัดค้านได้ดำเนินการจัดเก็บผลประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2535 จนถึงวันที่ 1  
เมษายน 2537 ซึ่งเป็นวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้ร้องทั้งสาม ผู้ร้องทั้งสามเพ่งจด

ทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 ระหว่าง  
ที่ผู้คัดค้านจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้ร้องทั้งสามยังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง หากมีสิทธิได้รับเงินค่าผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง ทั้ง สาม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การขายทอดตลาด แม้จะบริบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาดแสดง  
ความตกลงด้วยการเคาะไม้ก็ตาม แต่ก็มีผลเพียงทำให้ผู้สุ้ราคาไม่อาจถอนคำสุ้ราคา  
ของตนได้ดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 เท่านั้น  
และเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา 515 ได้บัญญัติให้ผู้สุ้ราคาสูงสุดนั้นต้องใช้ราคา  
เป็นเงินสดเมื่อการซื้อขายบริบูรณ์ และในมาตรา 516 ยังได้บัญญัติต่อไปว่า ถ้าผู้สุ้  
ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ราคาก็ให้เอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ำอีก หากได้  
เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สุ้ราคาเดิมคนนั้นต้องรับผิดชอบ  
ส่วนที่ขาด แต่หากขายได้เงินจำนวนสุทธิสูงกว่าที่ผู้สุ้ราคาเดิมได้ให้ราคาไว้ในชั้นเดิม  
ก็หาได้มีบทบัญญัติให้ต้องคืนเงินส่วนที่สูงกว่าดังกล่าวแก่ผู้สุ้ราคาเดิมไม่ ฉะนั้น แม้  
คดีนี้ได้ความว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดได้เคาะไม้ในการขายทอดตลาด  
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยแก่ผู้ร้องทั้งสามซึ่งเป็นผู้สุ้ราคาแล้วแต่จำเลยได้ยื่น  
คำร้องขอให้ศาลยกเลิกการขายทอดตลาด ซึ่งเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขายทอด  
ตลาดอยู่ จนกระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ยกคำร้องของจำเลยเมื่อวันที่  
17 มีนาคม 2537 ทำให้ข้อโต้แย้งดังกล่าวถึงที่สุด ทั้งผู้ร้องทั้งสามได้ชำระเงินครบ

ถ่วนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 การขายทอดตลาดจึงเสร็จสมบูรณ์ในวันดังกล่าว  
เมื่อการขายทอดตลาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในวันที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้  
แก่ผู้ร้องทั้งสามเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2533 ผู้ร้องทั้งสามจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างยังคงเป็นของจำเลย จำเลย  
ย่อมมีสิทธิได้ซึ่งผลประโยชน์อันเป็นดอกผลในที่ดินดังกล่าว ผู้คัดค้านจึงมีอำนาจ  
เก็บรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของจำเลยในคดีล้มละลายได้ ผู้ร้องทั้งสามไม่มีสิทธิ  
ได้รับเงินผลประโยชน์นั้น ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้  
ร้องทั้งสามนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของผู้ร้องทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมาน เวทวินิจ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ